Section 1

打官司就是打证据
只有未雨绸缪才能做到有备无患

2019夏学期本人的笔记。我是纯理工科学生，之前学理科就是因为文科不好，但是经过仔细地整理笔记和看mooc之后，经济法这样的文科我最终得了4，8。我自己都惊呆了hhh。祝大家学得轻松，希望这个笔记对你有帮助。为20号的电路再攒一波人品✌️✌️✌️✌️✌️

Cauchyuuu　20201119

§法律关系

1、自然人（公民，受限于民法刑法）

(1) 民事权利能力：

享有民事权利承担民事义务的资格

始于出生，终于死亡‼自然死亡

宣告死亡 <
- 下落不明四年
- 因意外事件，下落不明满两年

若经鉴定不可能存活，则不受时间限制

(2) 民事行为能力：

完全民事行为能力人 → 18^+智力正常 / 16^+以劳动收入为主要来源

限制民事行为能力人 → 8^+-18^- / 不能完全辨认自己行为的成年人

无民事行为能力人 → 8^- / 完全不能辨认自己行为的成年人

D × E
↓
死 ← A × B
↓
C
- → 死胎：D，E，B 继承
- → 活胎：C继承
- → 一小时后死亡：B继承

Law Justicia <

2、法人（组织，只受限于民法）

四要素：依法成立，名称组织机构和场所，有必要财产与经费，能独立承担民事责任‼

总公司✓
分公司✗

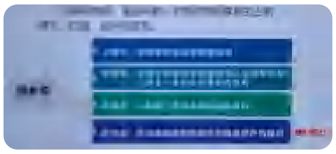
法人的名称要合法 <
- 苏黎世小镇
- 维也纳春天
- 皇家府邸

法人是组织；法定代表人：代表法人的自然人，法人代表：由法定代表人授权的代表

有且仅有一个，由法律来规定

§所有权（客体是物）

1、四大权能：占有、使用、收益、处分 ＝ 核心权力



2、特征：a 绝对性（自己可控）

b 排他性（独占性）

c 完整充分的物权 ⇒

相邻权
采光权
} 所有权的延伸（南京空调热风）

3、共有（一物一权） <
- 按份共有
- 共同共有（⅔以上通过）

4、所有权的保护
- (1) 请求确认所有权（前提）
- (2) 请求恢复原状
- (3) 请求返还原物
- (4) 请求排除妨害
- (5) 请求损害赔偿

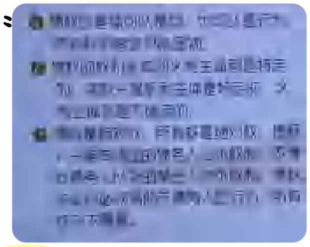
离婚问题 <
- 子女抚养
- 财产分割

§债权（客体可物可行为）

1、定义：按照合同约定或依照法律约定，在当事人之间产生的特定的权利与义务的关系

债权人：有权力　债务人：负义务

2、特点：



合同之债　不当得利之债（捡钱）
侵权行为之债　无因管理之债（抚养）

电影案件：标的物的毁损风险，在交付之前由出卖人承担；交付之后由买受人承担，特殊情况除外

孳息 <
- 天然孳息（母牛生犊，母鸡下蛋）
- 法定孳息（存款利息，房屋租金）

债 <
- 特定物之债（宋瓷）
- 种类物之债（小麦）

↑ 转化（编号）

§代理

1、定义：代理人以被代理人名义在代理范围内，与第三人从事民事活动，并由被代理人承担法律后果

2、特征：法律行为；代理人代替被代理人；授权范围内独立；法律后果归于被代理人

3、种类：
- (1) 委托代理：经济活动中较多
- (2) 法定代理：民事活动中较多
- (3) 指定代理：诉讼活动中较多
- (4) 表见代理 / 复代理

4、法律责任：
- (1) 无权代理：无代理权、超越代理权、代理权已终止
- (2) 代与三恶意串通：由代与三承担连带责任
- (3) 违法代理：代与被承担连带责任

违法代理
转委托

(4)代理人不履行代理责任造成损失，应承担责任
(5)转委托（复代理）：需要被代理人同意，紧急情况下维护利益除外

§诉讼时效

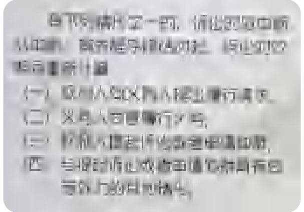
(为了让当事人尽早地去维护自己的有效权力，只是会失去胜诉权，不会失去诉权)

诉讼时效是指因权利人不行使权利的事实状态经过法定期间而使其丧失在诉讼中胜诉权的事实.

民事时效（3年）
刑事时效

诉讼时效中止 VS 诉讼时效中断
不可抗力
继续
重新
法定事由，全部重来

人民法院不得主动适用该条.



①未成年人经性侵案，诉讼时效从18岁开始.
②被侵害超过20年的，不管是否知情都将失去法律保护.

Section 2

§合同的概念和分类

平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
(并不是所有的合同都由这部合同法调整)行政合同、劳动合同、婚姻、收养、监护

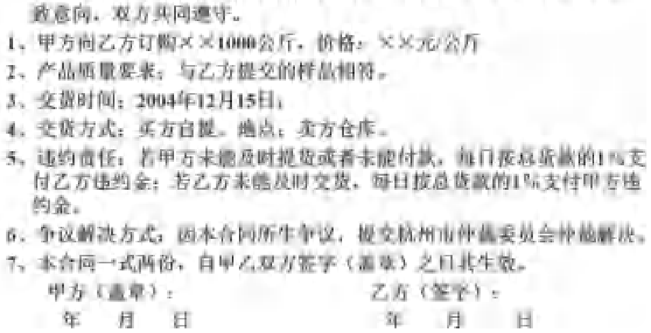
订立合同形式 (1)书面形式 a合同书 b信件 c数据电文
(2)口头形式
(3)其他形式 (如购物)

§合同所需八大条款

→ 民法典第四百七十条、

1、当事人名称或者姓名和住所；
2、标的；
3、数量；
4、质量；
5、价款或报酬
6、履行期限、地点和方式
7、违约责任
8、解决争议的方法

合同模版



甲乙双方本着友好、诚信的原则，就××货物的订购事宜达成如下一致意向，双方共同遵守。

1、甲方向乙方订购××1000公斤，价格：××元/公斤
2、产品质量要求：与乙方提交的样品相符。
3、交货时间：2004年12月15日；
4、交货方式：买方自提。地点：卖方仓库。
5、违约责任：若甲方未能及时提货或者未能付款，每日按总货款的1%支付乙方违约金；若乙方未能及时交货，每日按总货款的1%支付甲方违约金。
6、争议解决方式：因本合同所生争议，提交杭州市仲裁委员会仲裁解决。
7、本合同一式两份，自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

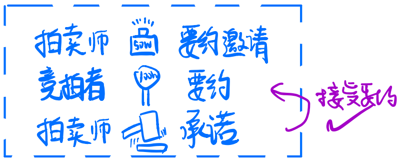
甲方（盖章）：　　乙方（签字）：
年　月　日　　年　月　日

§合同订立的程序：要约

1、要约(offer)的定义 希望与别人订立合同的意思表示
(可有多种名称：发价，发盘，报价，报盘)
a.内容具体确定(向特定人发出的)
b.须有受要约人一旦接受，要约人即受该意思表示的约束.

商业广告一般是要约邀请，但不是所有，符合要约的也认为是要约.

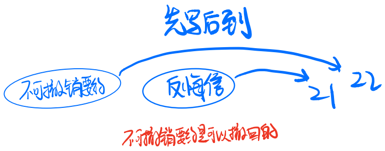
要约与要约邀请
→招股说明书
→拍卖广告
→价目表
→广告(例外悬赏广告是要约)
→招标公告



2、要约何时生效
(接收到才算生效) cross offer

3、要约的撤回与撤销
生效之前 >
到达之后 ≤

要约人约定了承诺期限或以其他形式明示不得撤销，
受要约人有理由认为其不可撤销，并已为履行合同做了准备.
[以上两情况不得撤销]



4、要约的终止或失效
(1)拒绝要约的通知到达要约人处：
直截了当地拒绝
还盘 (反要约 counter-offer)

(2) 要约人依法撤销要约.

(3) 承诺期限满，受要约人未作出承诺.

(4) 受要约人对要约的内容作出实质性变更.（反要约）

§承诺（Acceptance）

1.含义：承诺必须由受要约人作出，在合同期限内，内容与要约一致
1 2 3

2.承诺方式：通知 statement
行为 conduct

店堂告示：本次活动最终解释权…… 特价产品，售出不换
本柜台东西一经售出……退换商品必须包装良好
身边的格式条款

碰到霸王条款 ①协商 ②投诉 ③举报 ④诉讼［维权四部曲］

§格式条款

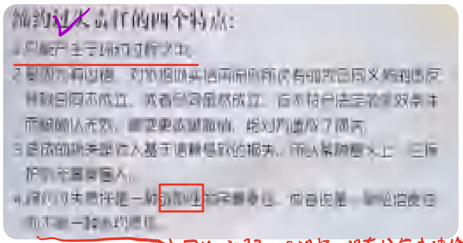
1.定义：为了重复使用而预先拟定

2.有歧义的，照通常解释处理
有两种以上解释的，按不利于提供方的解释☆
格式条款与非格式条款不一致的，应采用非格式条款

§缔约过失责任

在合同订立过程中，一方违背诚信原则，导致另一方信赖利益的损失，而应当承担的损害赔偿责任

合同法第四十二条：
(1) 假借订立合同，恶意进行磋商
(2) 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
(3) 有其他违背诚实信用的行为.
上述三种有情形之一，给对方造成损失，当事人应承担赔偿责任


缔约过失责任的四个特点：
1.只能产生于缔约过程之中。

因为实际上还没签，没有约何来违约？

§合同的效力

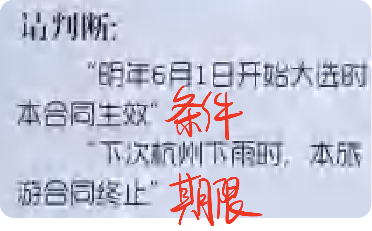
合同成立 VS 合同生效 两者不等
〈比如达到一定的成就才会生效〉

1.附条件合同 〈将来不一定发生〉
(1) 当事人意思无瑕疵
(2) 属于将来事实（不能是现在，过去）
(3) 属于概率事件
(4) 属于合法 （杀人不可作为条件）

2.附期限合同：生效期限时生效，终止期限时终止 〈将来一定发生〉

这两种最容易出现在借贷关系中

简而言之：必成事实→期限；偶成事实→条件


请判断：
“明年6月1日开始大选时本合同生效” 条件
“下次杭州下雨时，本旅游合同终止” 期限

Section 3

§借条

合同法45条：
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的视为已完成；不正常地促成条件的认为未完成.

1、借条注意事项

因为没有资金转移的线索，需要结合账单

(1) 一般无需签借款合同，打借条即可；

借条（欠条收条不要混淆）

因开办塑料厂，今向某乙（身份证：xxx）借到人民币贰拾五元整（转账打入账号）利息xx 待塑料厂开工后的第二个月即奉还。（附条件）

借款原由

核对错字 ← XXX（身份证号）

确认本人 消除笔 代签

X年X月X日

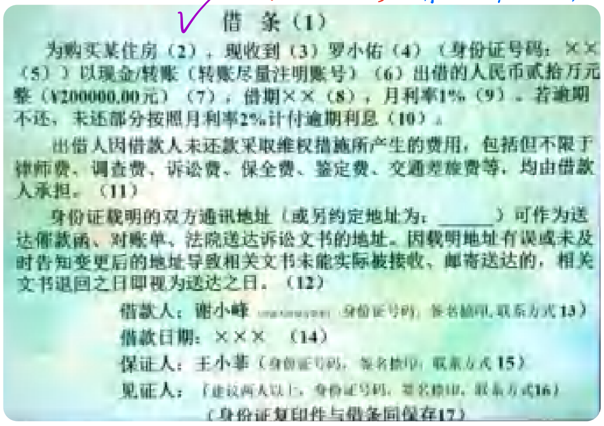
(2) 尽量不给现金，给现金一定写收条

(3) 若有利息，一定写明，注意利息上限（不写利息就默认无息）

(4) 预扣利息（砍头息问题）

(5) 逾期未还，追偿费用写清楚由借款人承担（诉讼费、交通差旅费、律师费）

(6) 送达地址要写上（身份证上地址）如果人跑了，公告很费时间，写送达地址就很好避免。



借 条（1）

为购买某住房（2），现收到（3）罗小佑（4）（身份证号码：××（5））以现金/转账（转账尽量注明账号）（6）出借的人民币贰拾万元整（¥200000.00元）（7），借期××（8），月利率1%（9）。若逾期不还，未还部分按照月利率2%计付逾期利息（10）。

出借人因借款人未还款采取维权措施所产生的费用，包括但不限于律师费、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通差旅费等，均由借款人承担。（11）

身份证载明的双方通讯地址（或另约定地址为：______）可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址。因载明地址有误或未及时告知变更后的地址导致相关文书未能实际被接收、邮寄送达的，相关文书退回之日即视为送达之日。（12）

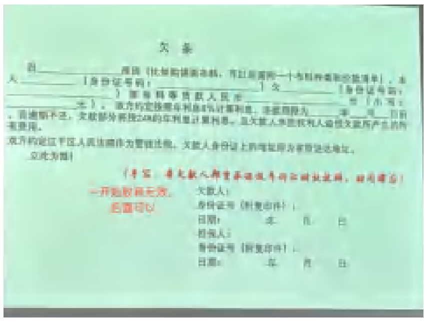
借款人：谢小峰（身份证号码，签名捺印，联系方式13）

借款日期：×××（14）

保证人：王小菲（身份证号码，签名捺印，联系方式15）

见证人：（建议两人以上，身份证号码，签名捺印，联系方式16）

（身份证复印件与借条同保存17）



欠条

2、关于民间借贷的几点说明

(1) 因非法同居、不正当两性关系等感情债务转化而来的借贷法院不予以支持、

(2) 借贷利率年利率36%以上的不算、

经常性地向社会不特定对象放贷的一定情形下需坐牢、

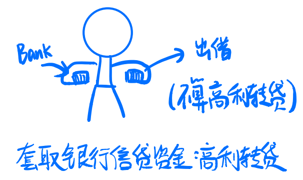
24%~36% 负债人可不还，借债人可以收取（不保护、不反对）

24%~0% 司法保护区

(3) 企业间借贷的效力

可以向其他企业，公司员工借贷，但该钱必须用于经营、

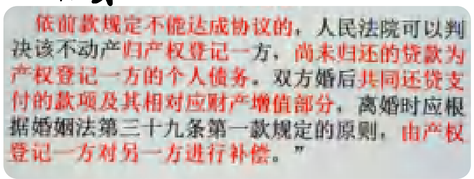
企业向个人借钱防止两个罪 { 非法吸收公众存款罪 / 集资诈骗罪 ★


Bank
出借
(转高利转贷)
套取银行信贷资金 高利转贷

以自有资金进行拆借并不代表就不能同时向银行贷款。只是在借贷过程中，正确的财务操作极为重要。

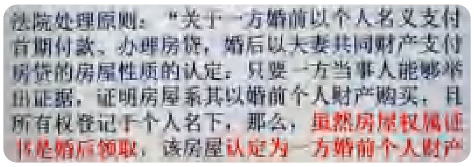
3、财产分割及财富传承经典

(1) 财产分割



依前款规定不能达成协议的，人民法院可以判决该不动产归产权登记一方，尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，离婚时应根据婚姻法第三十九条第一款规定的原则，由产权登记一方对另一方进行补偿。”

(2) 房产归属时间界定



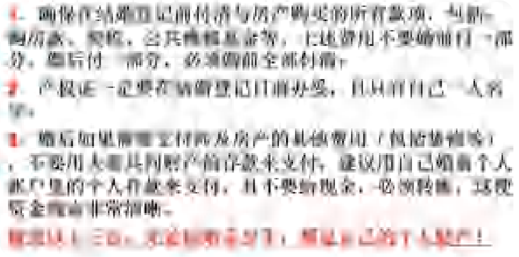
法院处理原则：“关于一方婚前以个人名义支付首期付款、办理房贷，婚后以夫妻共同财产支付房贷的房屋性质的认定：只要一方当事人能够举出证据，证明房屋系其以婚前个人财产购买，且所有权登记于个人名下，那么，虽然房屋权属证书是婚后领取，该房屋认定为一方婚前个人财产

(3) 子女结婚前父母帮买房要点

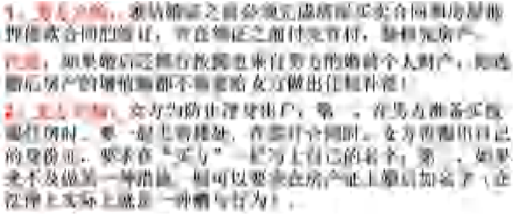
放心的话写子女名字，买房的钱不要通过中间人 全部写子女的名字有风险

(4) 婚前购房技巧与要点

非按揭

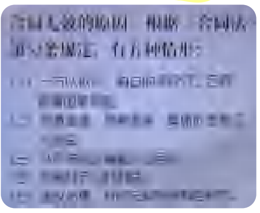


按揭



Section 4

§合同的无效

1.


合同无效的后果 （绝对的）

⑴尚未履行的不得履行

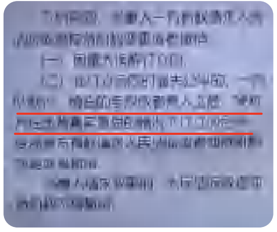
⑵已经履行的，应当返还财产，折价补偿，赔偿损失

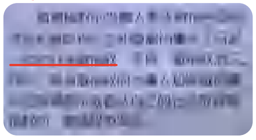
⑶使当事人财产关系恢复到订立前的状态

2.合同的撤销

可撤销合同：订立时表意不真，有权一方行使撤销权使得已生效合同变更为无效合同。

说明是有效合同，是否撤销取决于当事人意志、





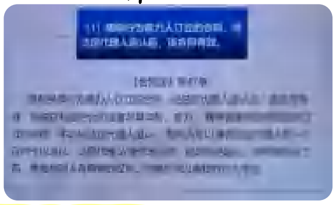
（相关人意志决定）

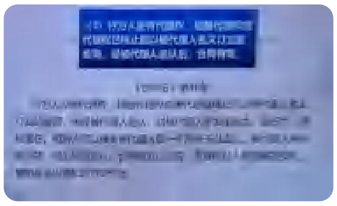
有效合同：⑴主体合法
⑵意思表示真实
⑶不违反法律与公共利益

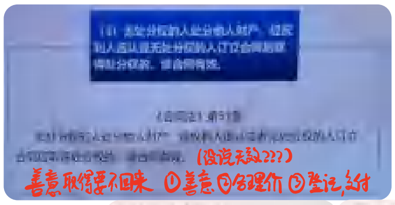
§效力待定合同

缺少其中一个或几个，可能导致合同无效、可撤销、效力待定

以下三种情况补救





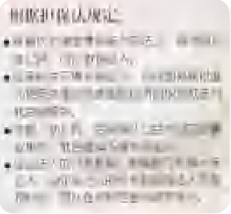


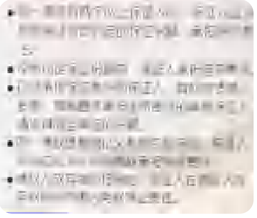
（没说无效???）

善意取得要不回来 ①善意 ②合理价 ③登记，交付

§合同的担保

小心里面的大坑!!!!!





1.概述：即可以是单独订立的合同，也可以是主合同的担保条款

2.方式 ⑴保证 一般保证/连带责任保证 一般别去当保证人

连带责任保证 → 默认

银行 ⑵抵押 [不转移占有权，还不起就拍卖 简言之可以卖的一般可以抵押]

不光看价值要看变现能力 谨慎不良资产 〈土地真实可用性 / 变现能力

当铺 ⑶质押 权利质押/动产质押 [转移占有权]

著作专利 ↔ 票据 / 理财产品

浮动质押：物料，半成品，应收账款

→ 监管成本高

→ 表面账单实际很难确认

4S店 ⑷留置 按照合同约定，占有债务人动产，债权人未及时履行合同债权人可以拍卖

→ 一般有三类合同 {保管 / 运输 / 加工承揽

同一动产有多个担保：留置权 >> 抵押 >> 质押

丁 >> 乙 >> 丙 >> 甲

购物 ⑸定金 当事人一方为了证明合同成立与保证履行，先付钱，履行债务后定金可作价款或收回

定金≤20%

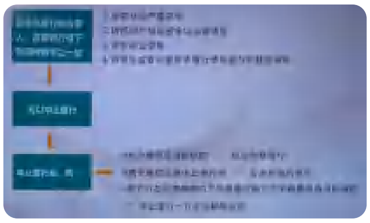
付定金一方不履行合同，无权追回定金。

收定金一方不履行合同，双倍偿还、

定金金额由当事人约定，且不得超过主合同20%

定金VS订金 → 不具有法律效力，可以双方不干都能退

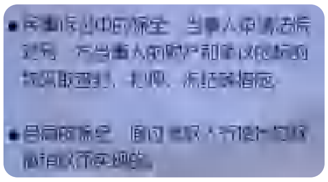
§不安抗辩权



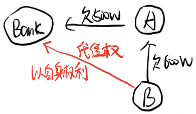
如果明知有风险则不能使用不安抗辩权，视为自担风险.

§合同的保全

保证合同债权人的合法权利实现

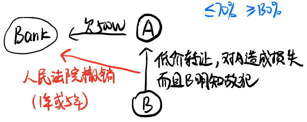


1.债务人怠于行使债权,债权人可申请代位行使债务人债权、

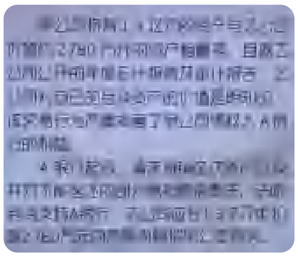


2.债务人放弃债权或不合理转让,债权人有权申请撤销.(注意撤销权行使时间)

≤70% ≥130%



(案例)



用好代位权、撤销权处理不良资产清收

Section 5

§违约责任

1.定义:违反合同的民事责任
- 不履行
- 不合理履行

2.归责原则

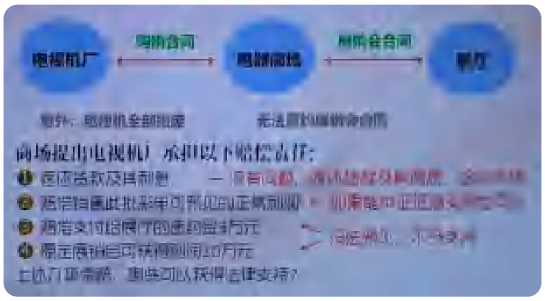
严格责任原则与过错责任原则的双轨制归责

3.承担违约责任的方式

(1)继续履行 构成条件:标的为非金钱债务;一方违约;守约方在合理期限内请求;可能继续

(2)补救 修理,更换,重做

(3)支付赔偿金 生命权,健康权,身体权,姓名权,肖像权,名誉权 完全赔偿原则,应当预见原则 ⟹



(4)支付违约金 ①补偿性 ②惩罚性 [不能过高也不能过低] 过低可以求补偿;过高法院可能不支持 (一般违约金超过造成损失的部分可适当减少)

(5)适用定金责罚 既是一种债的担保形式,又是一种违约的责任形式.(扣定金,双倍返还原则)

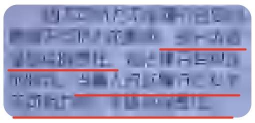
这两只能选一个

订金,留置金,担保金,保证金,订约金均不具有定金作用

§违约责任的免除

1.不可抗力 不能预见不能避免不能克服的客观因素

自然因素;社会因素(疫情,洪水)



2.减损规则的适用问题

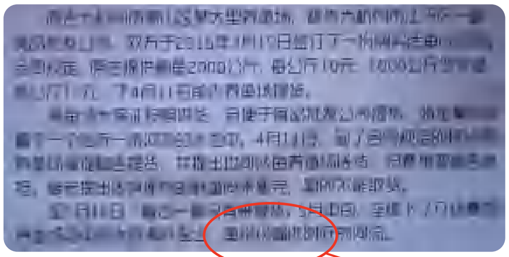
以下三种情况适用减损原则

(1)一方违约

(2)受损方应且能采取措施

(3)扩大的损失与受损方未措施有因果

案例:



渔场承担

§公司与公司法

1.公司:依法设立,营利目的,有限责任,经济组织、

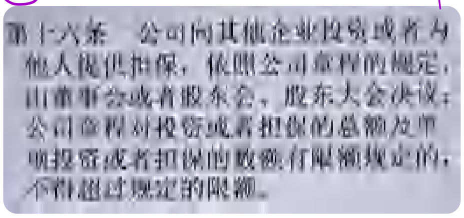
2.公司的特征 ①依法设立

②以营利为目的

③股东对公司债务承担有限责任

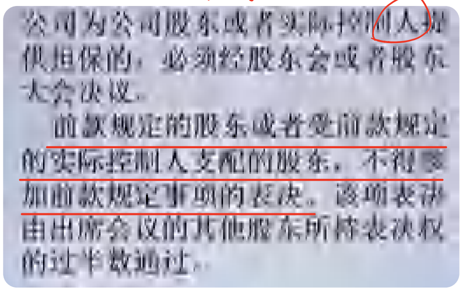
④具有独立的法人资格

③、公司为他人提供担保 → 未找到



第十六条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。

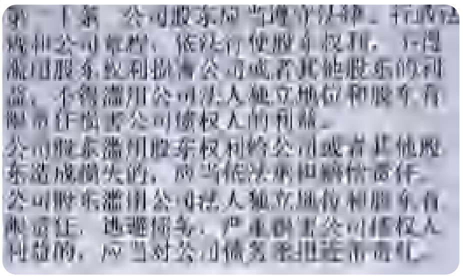
为本公司的人担保



公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

4.有限责任问题



第二十条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

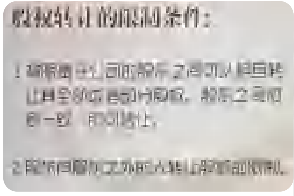
5、挪用资金罪

出资之后钱都是公有的，不得私自挪用

贪污贿赂，侵犯财产，妨碍管理秩序是富豪出问题的三大源头

- 三年以下
- 三到十年
- 国企可以无期徒刑（挪用公款罪）

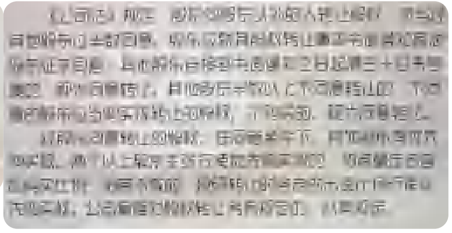
怎么避免：①签合同
②约定利息并且实际收取（表明是为公司谋利，不侵害公司股东利益）
③一定要经过半数股东或董事的书面同意。



股权转让的限制条件：

1 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东之间[illegible]一致，即可转让。

2 股东向股东之外的人转让股权的限制。



如果已经借出了，赶紧弥补

公司是股东的，不是创始人的

借条
XXX

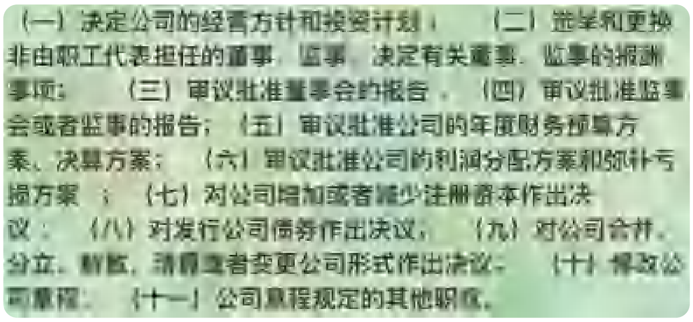
加一角：同意
XXX 股东签字

§公司的组织机构

1、股东会

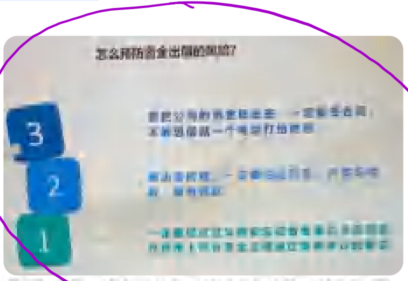
全国人大

不过是按资投票



（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。

对赌类型
A、股权对赌型
B、现金补偿型
C、股权稀释型
D、股权回购型
E、股权激励型
F、股权优先型



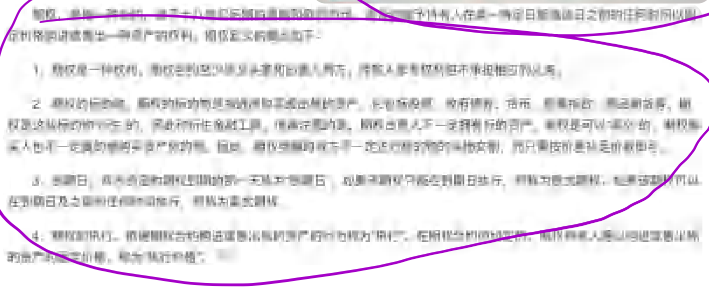
怎么预防资金出借的风险?

Valuation Adjustment Mechanism

对赌协议 VAM 投资方与融资方达成协议时，双方对不确定情况的一种约定

☆可以类比为期权

（但是与期权不同）可期待实现的股权



业绩指标对赌
上市时间对赌

现金补偿
股权补偿

对投资人来说，上保险；对融资人来说，要么双赢，要么全输

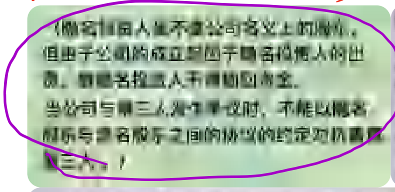
☆ 俏江南与张兰一场对赌一夜回到解放前!!!

☆ 国美与黄光裕
永乐与陈晓
摩根士丹利，经典之战!!!

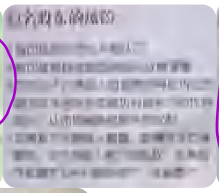
对赌协议尽量与股东签，或者公司与股东一起签

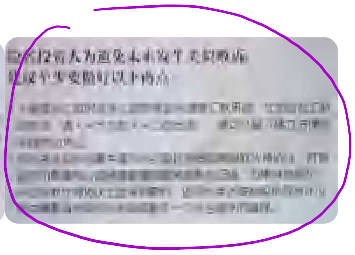
☆ "美苏"争霸

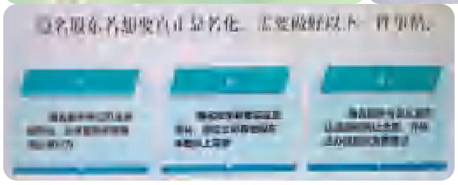
隐名股东（股权代持协议）



（隐名出资人虽不是公司名义上的股东，但由于公司的成立是因于隐名投资人的出资，[illegible]。当公司与第三人发生争议时，不能以隐名股东与显名股东之间的协议约定对抗善意第三人。）







股东会长期失灵与公司解散 [尽量不要设计50:50]

2. 董事会

(1) 成员产生方式
- 股东会选举
- 股东单方委派
- 职工民主选举

(2) 董事表决责任

不是每个人都可以担任董监高

§知识产权法

1. 知识产权的概念和特征

对智力成果和标记所享有的权利的总称

特性：无形性、专有性、地域性、时间性

Intellectual property 知识产权
- 工业产权
  - 可续展：商标权（10年）
  - 专利权
    - 发明专利（20年）
    - 外观设计与实用新型（10年）
    - 不可续展
- 著作权（版权）∋ 出版权

2. 我国没有专门的知识产权法，而制定了单项法（专利、商标、著作权），还加入了一些知识产权国际公约

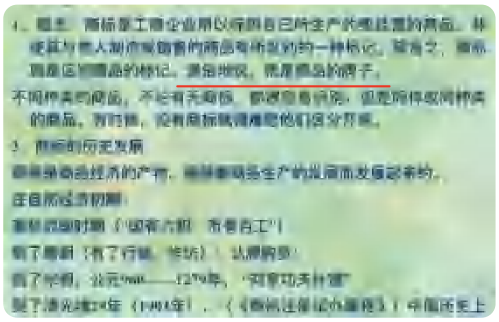
知识产权维护消费者与制造者的利益，但过状况，过高的壁垒会使社会整体福利下降（法制经济学）

Section 6

2019.11.1
都是耍流氓

§商标法

一切不以使用为目的的商标注册都是耍流氓



(1) 诚信原则
(2) 禁止抢注
(3) 提高权款赔偿额
(4) 增加侵权人举证责任
(5) 增加审核时间
(6) 加强代理组织的规范
(7) 增加声音商标
(8) 一标多类
(9) 禁止驰名商标 <2014年修正>

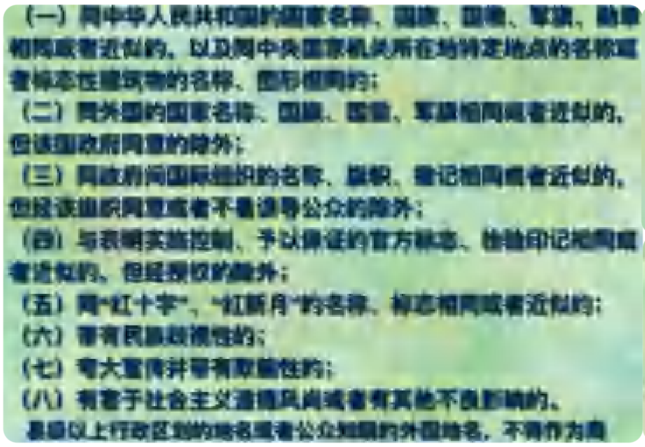
3、历史商标：大前门卷烟，同仁堂中药，六必居酱菜

4、盗版商品：王老吉 VS 王老古
雕牌 VS 周佳牌
雪碧 VS 雪碧

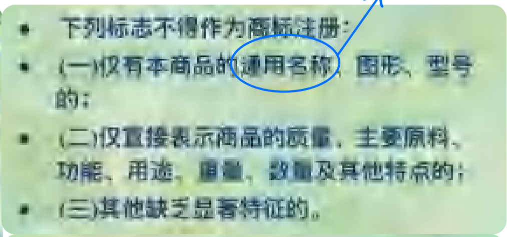
5、商标类别 ①文字 ②图形 ③立体 ④组合 ⑤声音（第一例声音商标案件：Tencent）

Ⓡ 注册商标 register　TM (trademark) 当做商标用，但没注册

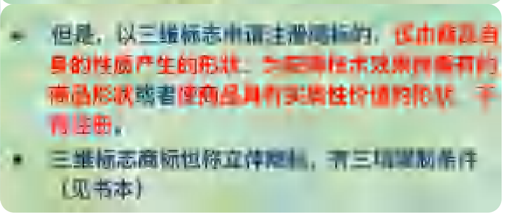
不得申请的商标类型：　∅ 明亮牌镜子，锋利牌菜刀，粮食牌白酒，东亚病夫，中央一套



（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；
（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但该国政府同意的除外；
（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；
（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；
（五）同"红十字"、"红新月"的名称、标志相同或者近似的；
（六）带有民族歧视性的；
（七）夸大宣传并带有欺骗性的；
（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商



- 下列标志不得作为商标注册：
- (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
- (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
- (三)其他缺乏显著特征的。



- 但是，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。
- 三维标志商标也称立体商标，有三项限制条件（见书本）

注册有限期限为十年，续展的话期满前十二个月申请，未能提出申请的有六个月宽展期

6.创业公司关于商标注册的3大坑

(1) 没意识到自己在侵犯他人商标专用权，嘀嘀VS滴滴
(2) 公司内部没有负责跟进商标的部门. 防御性商标：小米，红米，黄米……
(3) 以为可以等公司壮大后再去注册多类别商标. 血的教训 市场未动，商标先行

6. 取商标原则

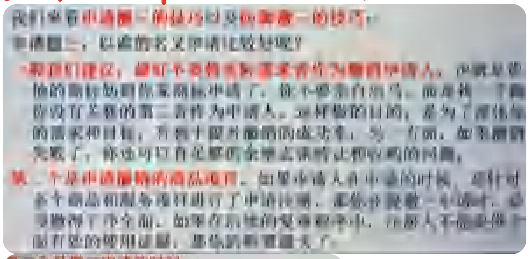
注册在先，使用在先，不损害先权，注册优先权

7. 撤三原则 (避免闲置)

一个好商标需要
独一无二<农夫山泉，特仑苏>
相关性<crystal cola 失败>

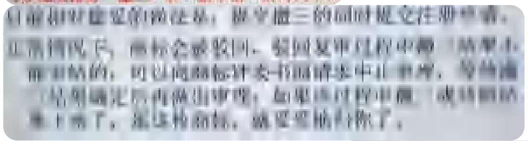
QQ企鹅，阿里妈妈都惨遭撤三.

注册商标连续三年不使用，被举报可以撤销



我们来看申请撤三的技巧以及防御撤三的技巧。
申请撤三，以谁的名义申请比较好呢？

第三个是撤三申请的时间。
巧妙地安排好"撤三"和"新申请"的时间节点

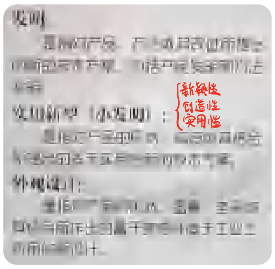


防御撤三的技巧
①留足使用商标的证据
②快三年时重新申请(多花点钱)

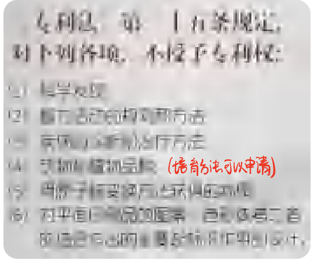
§专利法 (7号)

现代商业市场可以真正做到垄断的是专利!!! 甚至可以说是谋求暴利

非职务发明创造 属于设计人与发明人
职务性发明创造<借用公司(企业资源)> 属于公司或企业

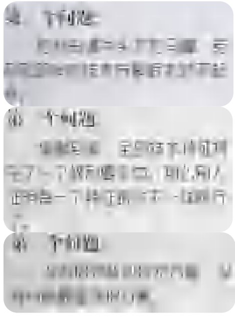


发明
实用新型（小发明）：
新颖性
创造性
实用性
外观设计：



专利法 第二十五条规定，对下列各项，不授予专利权：
(1) 科学发现
(2) 智力活动的规则和方法
(3) 疾病的诊断和治疗方法
(4) 动物和植物品种 (培育方法可以申请)
(5) 用原子核变换方法获得的物质
(6) 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

申请专利的问题



Section 7

§反不正当竞争法

不正当竞争行为：生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或消费者权益的行为

1.种类
(1) 混淆行为 (山寨行为)
(2) 商业贿赂行为
不得贿赂三类人
- 交易双方人员
- 委托方人员
- 职权影响

(3) 虚假宣传行为
- 欺骗型：无中生有
- 误导型：隐瞒条件
- 歧义性：以偏概全

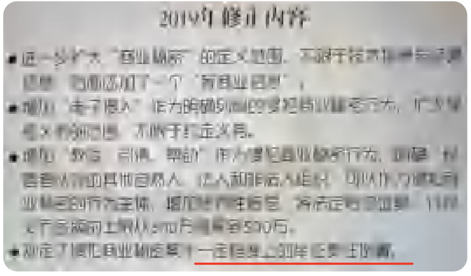
不要使用极限词

刷单炒信，删除差评，伪造销量
最高可罚200w

(4) 侵犯商业秘密行为 ⟹

偷窃嫖 允许使用 不走扣

秘密性
保密性
价值性


2019年修订内容

(5) 倾销行为

~~(6)~~ 搭售行为

(7) 不正当有奖销售
- 信息不明确
- 内定中奖
- 最高奖金高于五万元

(8) 商业诽谤行为 (10~50 ~300)

~~(9)~~ 串通投招标行为

~~(10)~~ 公用事业或其他依法具独占地位的经营者，以胁迫

§税法

凭借政治权力强制收税

1. 税的概念与特点

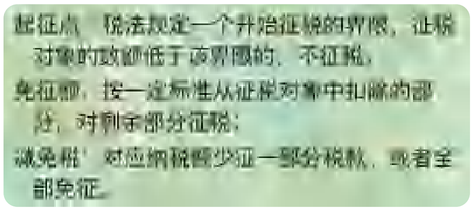
国家财政收入最主要的来源

固定性，强制性，无偿性

2. 税法的构成要素

3. 税收的减免

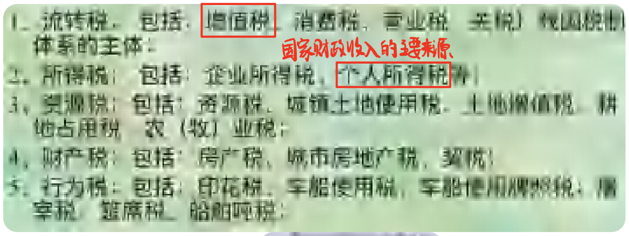
(1) 起征点
(2) 免征额
(3) 减免税


起征点：税法规定一个开始征税的界限，征税对象的数额低于该界限的，不征税。
免征额：按一定标准从征税对象中扣除的部分，对剩余部分征税；
减免税：对应纳税额少征一部分税款，或者全部免征。

注意区分

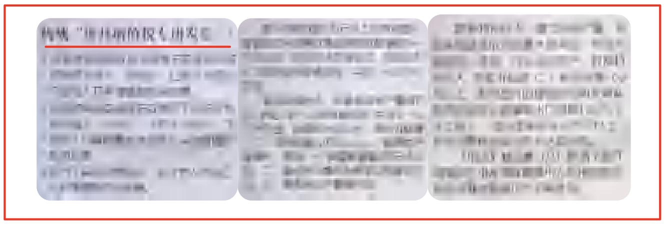
4. 税种的分类

人一出生两件事逃不掉 ①纳税 ②死亡


1. 流转税：包括：增值税、消费税、营业税、关税）我国税制体系的主体；
2. 所得税：包括：企业所得税、个人所得税；
3. 资源税：包括：资源税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、农（牧）业税；
4. 财产税：包括：房产税、城市房地产税、契税；
5. 行为税：包括：印花税、车船使用税、车船使用牌照税、屠宰税、筵席税、船舶吨税；

国家财政收入的主要来源

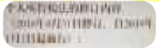
增值税（虚开发票）

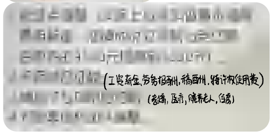


<偷税的问题>

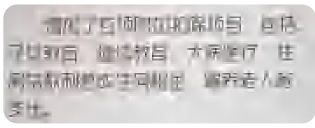
偷税改逃税 有活路
- 补交
- 缴纳滞纳金
- 已受处罚

§个人所得税




(工资薪金，劳务报酬，稿酬，特许权使用费)
(教育，医疗，赡养老人，住房)

收入来源包括：



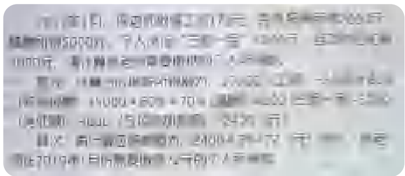
新旧个税税率对比（综合所得）

应纳税所得额 = 收入总额 − 6万/年 − 专项扣除 − 专项附加扣除 − 依法确定其他扣除.

五险一金：工伤，生育，养老，医疗，失业，公积金

工伤，生育：用人单位

养老，医疗，失业，公积金：扣三险一金



单位犯罪，谁担责？？

不是法人 ×××
- 直接责任人
- 直接主管责任人

坐牢 Top5
- 财务总监
- 主管财务副总、
- 会计
- 总经理
- 法人

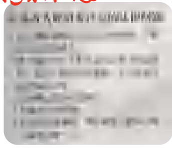
§劳动法

六个热点问题

1. 高校毕业生就业协议、招聘，入职适用期相关问题

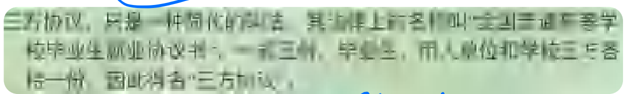
招聘时最好 ① 注意审查 ② 招聘条件不要歧视 ③ 防一手虚假材料

入职登记表



(1) 大学生"三方协议" → 民事合同

适用期工资 ≥80%


三方协议，只是一种简化的叫法，其法律上的名称叫"全国普通高等学校毕业生就业协议书"，一式三份，毕业生、用人单位和学校三方各持一份，因此得名"三方协议"。

里面有个违约金 三方协议不是劳动合同,适用合同法

有时候是可以规避的!!!

① 两种劳动合同违约金要注意 A培训服务期 B竞业限制

飞行员很贵,动不动几百万,主要是专业技术培训费

专业技术培训≠岗前培训

Singapore Way　　不干后不能从事同行业XX年

② 三方合同存在时间很短:毕业前夕～劳动合同前

不能随便约定

自己慢慢悟

(2) 入职一段时间后,没及时签劳动合同

1月~1年双倍工资

1年以上视为已订无固定期限合同,且期间双倍工资

无故解雇有双倍经济赔偿

(3) 试用期的问题

劳动合同期限	试用期
3月~1年	1月-
1年~3年	2月-
3年~+∞	6月-

劳动者解除合同应提前30日以书面形式通知用人单位.

如果查出艾滋病,不能辞退XXX < 劳动合同法 / 艾滋病条例

2.劳动合同的种类

(1) 固期限

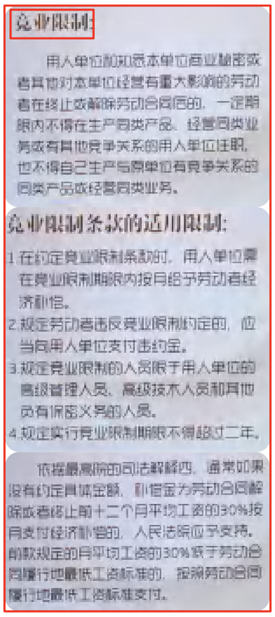
(2) 固任务

(3) 无固期限

用人单位自用工日满一年未订立劳动合同的视为已订立无固定期限(不是铁饭碗)

①给经济补偿
②不超过两年
③某些职位

3.合同违约金的特殊性与竞业限制问题



竞业限制:

用人单位知悉本单位商业秘密或者其他对本单位经营有重大影响的劳动者在终止或解除劳动合同后的，一定期限内不得在生产同类产品、经营同类业务或有其他竞争关系的用人单位任职，也不得自己生产与原单位有竞争关系的同类产品或经营同类业务。

竞业限制条款的适用限制:

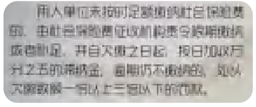
1.在约定竞业限制条款时，用人单位需在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。
2.规定劳动者违反竞业限制约定的，应当向用人单位支付违约金。
3.规定竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。
4.规定实行竞业限制期限不得超过二年。

依据最高院的司法解释四，通常如果没有约定具体金额，补偿金为劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%按月支付经济补偿的，人民法院应予支持。前款规定的月平均工资的30%低于劳动合同履行地最低工资标准的，按照劳动合同履行地最低工资标准支付。

4.单位不交社保的问题

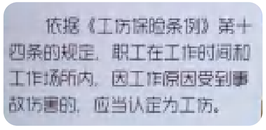
单位给员工交社保是义务,而不是权利(即使员工自己提出)—一定要缴纳社保!!!!!!!!!!

实际工资与工资条不一样,少缴纳社保会怎样



用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，处以欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。

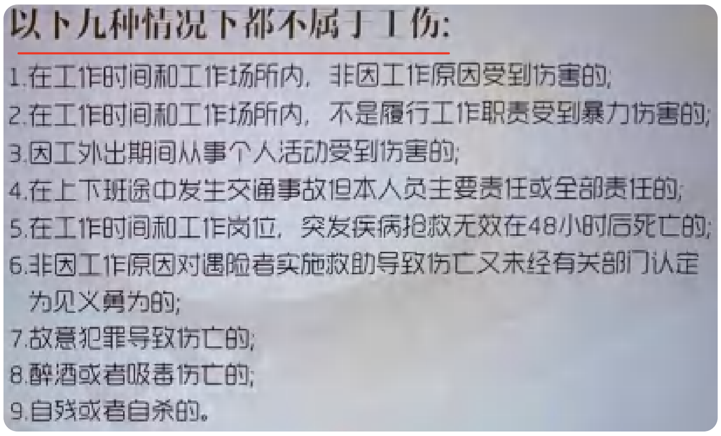
5.工伤问题 书本上的八个案例!!!



依据《工伤保险条例》第十四条的规定，职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。

只要是公司从自身利益出发组织的一切事物,活动等均算做在合理的工作时间内

- 参加单位组织的体育活动受伤 < 参加 ✓ / 观看(自愿) XX
- 下班回家去女友家车祸 ✓
- 外出工作被狗追咬 ✓
- 参加部门聚餐车祸 < 个人行为 X / 公司利益 ✓
- 公司早餐高跟鞋滑倒 ✓



以下几种情况下都不属于工伤:

1.在工作时间和工作场所内，非因工作原因受到伤害的;
2.在工作时间和工作场所内，不是履行工作职责受到暴力伤害的;
3.因工外出期间从事个人活动受到伤害的;
4.在上下班途中发生交通事故但本人员主要责任或全部责任的;
5.在工作时间和工作岗位，突发疾病抢救无效在48小时后死亡的;
6.非因工作原因对遇险者实施救助导致伤亡又未经有关部门认定为见义勇为的;
7.故意犯罪导致伤亡的;
8.醉酒或者吸毒伤亡的;
9.自残或者自杀的。

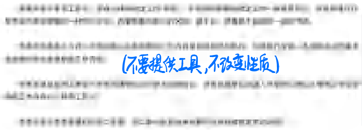
6.劳务派遣与外包问题

外包的优势　劳动法上称承揽

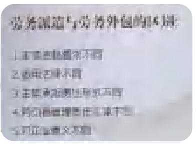
(1)降本增效
(2)转移法律风险
(3)获得专业服务优势

外包的法律风险

劳务外包与劳务派遣的界定



(不要提供工具,不改变性质)

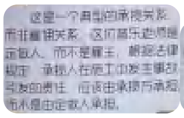


劳务派遣与劳务外包的区别:

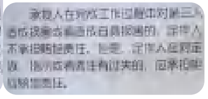
1.主体资格要求不同
2.适用法律不同
[illegible]

如何防范风险

①谨慎择外包公司
②加强合同管理
③避免对承包方员工直接管理!!!<以免假承包真派遣>

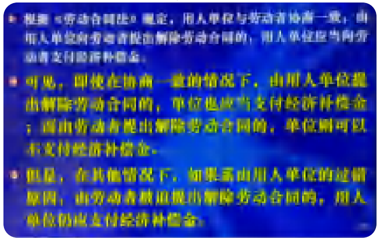


这是一个典型的承揽关系而非雇佣关系，这时周乐是承揽合同的定作人，而不是雇主，根据法律规定，承揽人在施工中发生事故造成自己伤害的责任，应该由承揽方承担，而不是由定作人承担。

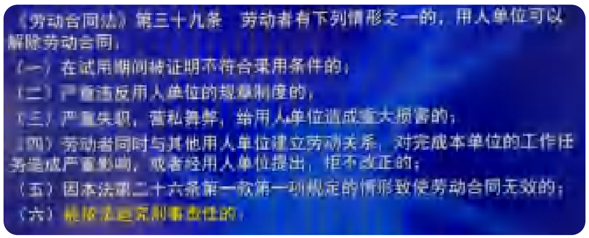


承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承担相应的赔偿责任。

7.劳动合同的解除与经济补偿



- 根据《劳动合同法》规定，用人单位与劳动者协商一致，由用人单位向劳动者提出解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿金。
- 可见，即使在协商一致的情况下，由用人单位提出解除劳动合同的，单位也应当支付经济补偿金；而由劳动者提出解除劳动合同的，单位则可以不支付经济补偿金。
- 但是，在其他情况下，如果是由用人单位的过错原因，由劳动者被迫提出解除劳动合同的，用人单位仍应支付经济补偿金。



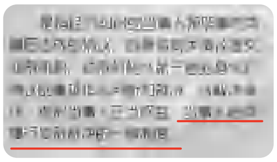
《劳动合同法》第三十九条　劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。

Section 8

§经济仲裁

劳动仲裁由劳动法解释，民间组织



1.仲裁的概念

平等主体间发生合同纠纷与财产权益纠纷

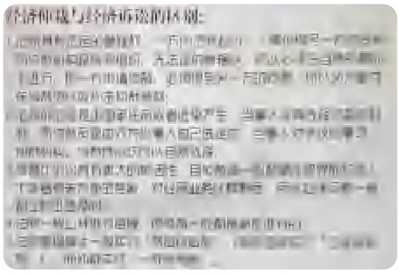
2.仲裁的重要原则

自愿原则；或裁或审；一裁终局；法院监督

仲裁协议　两者取其一

表意不明的可以追加

经济仲裁VS经济诉讼



§经济诉讼

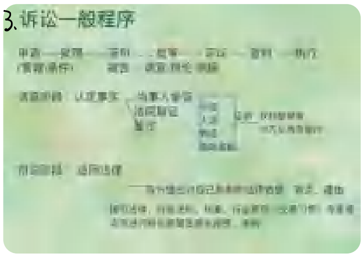
1.级别管辖 & 地域管辖

原告就被告（但一审也未必一定在被告）

2.起诉的条件

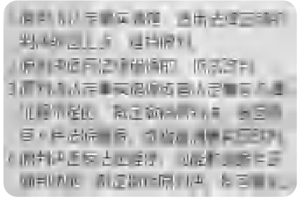
原告直接相关；被告明确；有具体诉讼请求和事实理由；属于法院管辖范围.

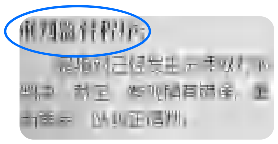
3.诉讼一般程序



4.第二审程序

两审终审制，但还有一根保险丝




审判监督程序

§合伙企业法

1.合伙企业：各合伙人订立合伙协议，共同出资经营，共负盈亏，共担风险的企业组织形式

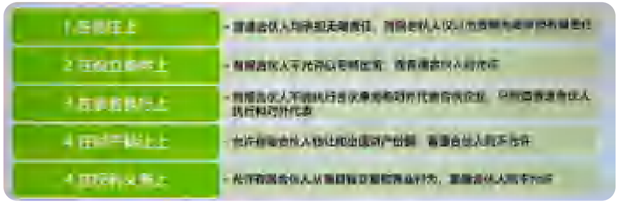
无法人资格，不缴纳企业所得税，只缴纳个人所得税

2.种类　(1)普通合伙企业 无限连带责任

特殊的 无限连带责任，其他人只以出资份额为限

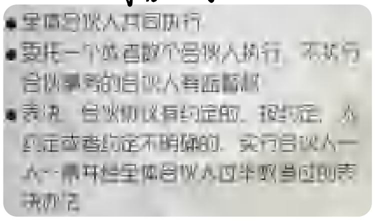
(2)有限合伙企业
- 普通合伙人 无限连带责任
- 有限合伙人 以出资份额为限

普通合伙人VS有限合伙人



3.合伙企业出资方式
- 货币
- 实物
- 知识产权
- 土地使用权
- 劳务（合伙人一致同意）

4.合伙企业事务执行



- 全体合伙人共同执行
- 委托一个或者数个合伙人执行，不执行合伙事务的合伙人有监督权
- 表决：合伙协议有约定的，按约定，未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法

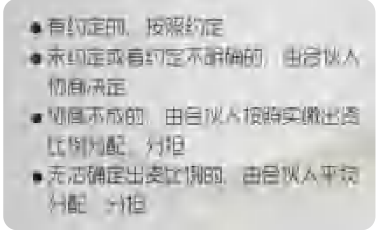
入伙 新人入伙须全体合伙人同意

新人对入伙前企业承担连带责任

退伙 自然退伙，强制退伙，任意退伙

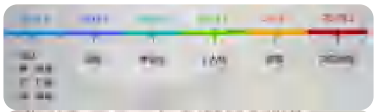
退伙人对退伙前企业承担连带责任

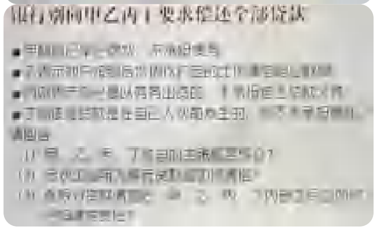
5.利润分担

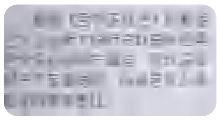


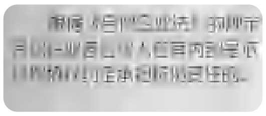
- 有约定的，按照约定
- 未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定
- 协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担
- 无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担

案例分析

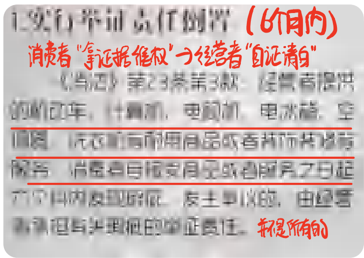



银行要向甲乙丙丁要求偿还全部贷款



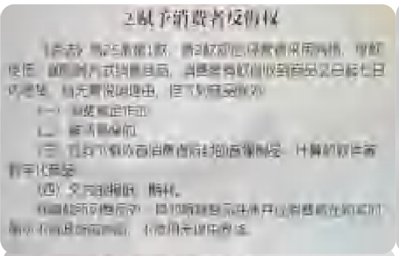


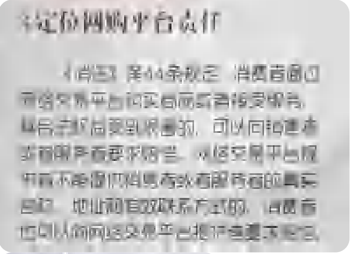
§消费者权益保护法


1.实行举证责任倒置 （6个月内）

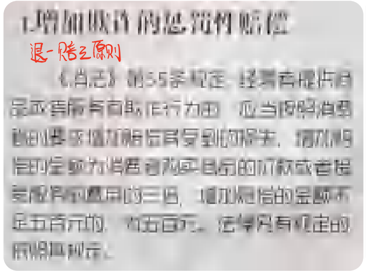
消费者"拿证据维权"→经营者"自证清白"

《消法》第23条第3款：经营者提供的机动车、计算机、电视机、电冰箱、空调器、洗衣机等耐用商品或者装饰装修等服务，消费者自接受商品或者服务之日起六个月内发现瑕疵，发生争议的，由经营者承担有关瑕疵的举证责任。 并不是所有的


2.赋予消费者反悔权

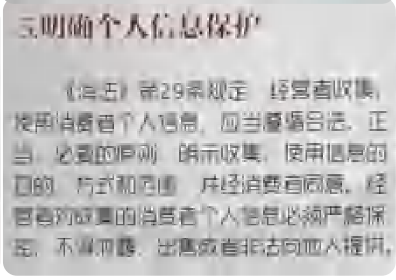

3.确定网购平台责任

《消法》第44条规定：消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿。

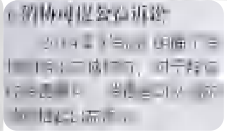

4.增加欺诈的惩罚性赔偿

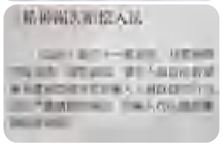
退一赔三原则

《消法》第55条规定：经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。


5.明确个人信息保护

《消法》第29条规定：经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者对收集的消费者个人信息必须严格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。





§银行不良资产处置

不良债权

不良贷款

贷款风险：正常、关注、次级、可疑、损失 [五级分类]

0　0~5　30-50　50-75　75-100

1.银行不良资产案特点：①借贷纠纷95%以上

②诉讼过程争议不大

③银行作为债权人胜诉率极高

④得到执行的比率低

2.AMC

苏金资　浙商

宁波

华融 — 工

长城 — 农

东方 — 中

信达 — 建

99.10

99.4

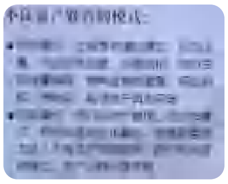
AMC 金融资产管理公司

Asset Management Company

RTC 信托公司

Resolution trust Company

3.处置方式 ①竞价拍卖 ②打包出售

打包出售不良资产公司 — 华融